

ao meu Altar , para que se não revele a tua torpeza.

por onde se subia ; mas tão pouco distantes hum do outro , que não havia perigo de se ver o sagrado Ministro descompsto. CALMET.

C A P I T U L O XXI.

Ordenações ácerca dos escravos. Leis contra os homicidas , e outros criminosos. Pena de talião.

1 **E** Is-aqui as ordenações de justiça , que tu proporás ao Povo.

2 Se tu comprares hum escravo Hebreo , elle te servirá seis annos , e ao setimo sahirá forro de graça.

3 Elle se irá de tua casa com o mesmo vestido , com que tinha entrado nella. Se tiver mulher , tambem a mulher sahirá com elle.

4 Mas se o senhor lhe deo mulher , e elle teve della filhos , e filhas ; a mulher , e os filhos serão de seu senhor , e elle escravo sahirá com o seu vestido.

Se

5 Se o escravo differ : Eu tenho amor a meu senhor , a minha mulher , e a meus filhos ; não quero fahir a troco de ficar forro ,

6 seu senhor o fará comparecer diante dos Deoses ; e depois tendo-o chegado á porta , e ás umbreiras , lhe furrará a orelha com huma sovéla , e elle ficará seu escravo para sempre.

7 Se alguém vender sua filha para ser criada de servir , esta não fahirá , como costumão fahir as escravas.

8 Se ella desagradar aos olhos do amo , a quem fora entregue , elle a porrá em liberdade : mas huma vez que a não quiz ter comsigo , não a poderá vender a algum Povo estrangeiro.

9 Se o amo a casou com seu filho , tratál-la-ha , como d'ordinario se tratão as filhas.

10 Mas se elle depois casou seu filho com outra , dará á primeira o necessario para o seu casamento , e para o seu vestido , e não lhe negará o premio da sua virgindade.

11 Se elle não fizer estas tres cousas ,

fas, sahirá a moça de graça, sem se lhe pedir dinheiro algum.

12 Todo o que matar de caso pensado hum homem, será tambem morto.

13 Mas se elle o matou, sem lhe ter armado traição, mas porque Deos o fez cahir entre as suas mãos, eu vos apontarei hum lugar, onde elle se poderá refugiar.

14 Todo o que matar hum homem de caso pensado, e depois de lhe ter armado traição, vós o arrancareis do meu Altar, para que morra.

15 Todo o que ferir a seu pai, ou a sua mãe, morra.

16 (a) Aquelle, que furtar hum homem Hebreo, e o vender para escravo, convencido que for deste crime, morra.

17 O que amaldiçoar a seu pai, ou a sua mãe, morra.

Se

(a) *Se alguém furtar hum homem Hebreo, &c.* A Vulgata não exprime aqui *Hebreo*, mas exprime-no os Setenta; e exprime-o a mesma Vulgata no Deuteronomio, cap. 24. verso 7. PEREIRA.

18 Se dous homens se travarem de razões , e hum ferir o outro com pedra , ou punhada , e o ferido não morrer , mas ficar precisado a estar de cama ;

19 se depois elle se levanta , e anda por fóra firmando-se no seu bordão : aquelle , que o ferio , será dado por innocente ; mas ficará obrigado a lhe pagar perdas , e damnos á medida do tempo , que o ferido não pôde trabalhar , e a dar-lhe tudo o que elle dispendeo com os Medicos.

20 Se algum ferir o seu escravo , ou a sua escrava com huma vara , e elles lhe morrerem nas mãos , será tratado como culpavel deste crime.

21 Mas se elles sobreviverem hum , ou dous dias , não ficará sujeito á pena , porque o seu escravo he preço do seu dinheiro.

22 Se dous homens brigarem hum com outro , e hum delles ferir huma mulher pejada , que veio a parir a sua criança morta , ficando ella viva ; será condemnado a pagar quanto o marido da

mu-

mulher quizer, e quanto ordenarem os arbitros.

23 Mas se a mãe morreo da ferida, dará vida por vida,

24 (b) olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé,

25 queimadura por queimadura, ferida por ferida, nodoa negra por nodoa negra.

26 Se hum ferir no olho ao seu escravo, ou á sua escrava, e os deixar gazeos, dar-lhes-ha carta d'alforria pelo olho, que lhes tirou.

27 Se lhes fez cahir hum dente, tambem os porá livres.

28 Se hum touro ferir com as suas pontas hum homem, ou huma mulher, e elles morrerem disso, apedrejar-se-ha o touro, e não se lhe comerá a carne ;

(b) *Olho por olho, &c.* Esta he a chamada pena de Talião, que he quando se faz ao réo aquillo mesmo, que elle fez ao outro. Habeis Interpretes comtudo são de parecer, que esta Lei se não deve crer executada no rigor das palavras; mas que ao réo era permittido remir a pena de Talião com alguma multa pecuniaria, que lhe mandavão pagar. PEREIRA.

ne ; mas o dono do touro será innocente.

29 Se o touro he já de tempos avezado a marrar , e o dono tendo sido disſo advertido não o mandou eſtar encurralado ; ſe eſte animal matar hum homem , ou huma mulher , o touro será apedrejado , e o dono matal-lo-hão.

30 Se ſe lhe permittir que rima a ſua vida a preço de dinheiro , eſtará obrigado a dar por ella tudo o que ſe lhe pedir.

31 Se eſte touro ferir com as ſuas pontas hum rapaz , ou huma rapariga , o dono eſtará ſujeito á meſma pena.

32 Se ferir hum eſcravo , ou huma eſcrava , o dono do touro pagará ao dono do eſcravo trinta ſiclos de prata , e o touro será apedrejado.

33 Se alguem abrir , ou cavar huma cisterna , ſem lhe deixar o bocal tapado , e nella cahir hum boi , ou hum jumento ;

34 o dono deſta cisterna pagará o valor deſtas beſtas , e as beſtas serão para elle.

Se

35 Se o boi d'hum homem escor-
nar o boi d'outro , e este morrer da
pontada , vender-se-ha o boi vivo , e os
dous donos repartirão entre si o preço ;
e tambem repartirão igualmente entre
ambos o boi morto.

36 Se o dono do boi , que deo a
marrada , sabia que elle de tempos era
avezado a isso , e não o encurralou , da-
rá boi por boi , e toda a carne do boi
morto será sua.

C A P I T U L O XXII.

*Leis sobre o furto , a fornicção , a usu-
ra , os dizimos , as primicias.*

1 **S**E alguem furtar hum boi , ou
hum ovelha , e os matar , ou
vender , restituirá sinco bois por hum
boi , e quatro ovelhas por hum ovelha.

2 (a) Se hum ladrão for achado
ar-

(a) *Se hum ladrão , &c.* O contexto do discurs-
so , e a contraposição deste verso 2. ao verso 3.
mostrão que aqui se trata do ladrão nocturno. CAL-
MET.